都安瑶族自治县“4·27”事故调查报告

2020年4月27日，我县保安乡造业村弄万队发生一起事故，造成1人死亡。为查明事故原因，吸取事故教训，预防和遏制类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，自治县人民政府立即成立了由自治县党委常委、宣传部部长、副县长梁锋任组长，自治县政府办、应急管理局、公安局纪委监察委、人社局、总工会以及保安乡人民政府等单位人员组成的事故调查组。调查组按照事故“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，以及事故防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故概述

1.事故发生时间: 2020年4月27日10时40分。

2.事故发生地点: 都安县保安乡造业村岩万至下元屯级路的下元坳口。

3.施工单位: 广西城安建设工程有限公司

4.项目名称: 都安县2020年农村饮水安全巩固提升工程整合涉农资金项目保安乡造业村饮水安全巩固提升工程。

4.事故类别: 触电事故。

5.输电线路情况: 该高压线系都安瑶族自治县水利电业有限公司管辖的保安乡造业村下元台区所运行线路35KV百

黄变10KV保安913线弄万支线弄元台区分支线。

6.死亡人员情况：韦**，男，壮族，身份证号452730**********，系都安县保安乡巴善村******居民。

二、基本情况

（一）相关单位及涉及人员基本情况

1.建设单位：都安瑶族自治县水政监察大队

根据都安瑶族自治县发展和改革局2020年3月23日出具的《关于都安县2020年农村饮水安全巩固提升工程整合涉农资金项目建议书的批复》(都发改字(2020)29号)意见，都安瑶族自治县水政监察大队于2020年3月23日将都安县2020年农村饮水安全巩固提升工程整合涉农资金项目保安乡造业村饮水安全巩固提升工程土建及安装工程发包给广西城安建设工程有限公司实施，开工日期为2020年3月25日，竣工日期为2020年6月25日。

2.施工单位：广西城安建设工程有限公司

广西城安建设工程有限公司位于广西都安瑶族自治县安阳镇安阳大道121-1号，统一社会信用代码9145122**********,企业法定代表人陆**，注册资本2018万元，注册经济类型为有限责任公司。

该公司持有建筑工程施工总承包贰级资质、建筑工程施工总承包叁级资质和安全生产许可证。建筑工程施工总承包贰级资质证书于2017年7月27日由广西壮族自治区住房和城乡建设厅核发,有效期截至2021年3月21日，证书编号:D245********；建筑工程施工总承包叁级资质证书于2017年12月26日由河池市住房和城乡建设局核发,有效期

截至2021年1月19日，证书编号:D345******；安全生产许可证证书于2019年10月23日由广西壮族自治区住建厅核发,证书编号:(桂)JZ安许证字(2004)000335（4-1）,许可范围建筑施工。

3.事故车辆登记及转让情况：低速汽车桂M32130号。

（1）车辆相关信息及变更情况：车辆车架号为2C5D4D**********，系统登记的所有人为谭祥华(身份证号码452725**********)，2010年总队移交的湖南拖拉机档案,车号为湘11-M1886,2010年10月21日在南丹县交警大队办理湖南外挂转回的转入登记,车号注册登记为桂M32130。按照当时的政策,车辆信息无法录入六合一综合应用平台,只能录入《机动车驾驶人扩充应用系统》,且在该系统无法办理转移登记等相关业务,只收存有原车辆所有人谭**的机动车信息。

（2）车辆转让情况：2012年11月2日，谭**将车号为桂M32130的低速汽车转让给柏**(身份证号码452725**********)；2014年2月28日，柏**将该车辆桂M32130的低速汽车转让给保安乡巴善村居民韦**。当日，谭**、柏**、韦**三方在南丹县公证处进行公证转让，签订《车辆转让协议书》。南丹县公证处按规定核发公证书（2014）桂丹证字第44号及补正公证书（2014）桂丹证字第44号补。同日，韦**到南丹县交警大队办理转户手续，因车辆信息无法录入六合一综合应用平台，南丹县交警大队只是手工把车辆转入韦**名下，六合一综合应用平台的车辆信息显示谭**所有。

4.驾驶人情况:

韦**，男，壮族，身份证号452730**********，系都安县保安乡巴善村******居民。持有C1机动车驾驶证，有效期至2024年6月19日。

5.事故路段情况:

事故路段位于都安县保安乡造业村岩万至下元屯级路。该路段原属羊肠小道，2006年6月至2009年5月，都安县扶贫办援助6万元建成屯级路。2009年10月10日，都安瑶族自治县水利电业有限公司在实施2009年无电地区建设(改造)电力项目工程时，将保安乡造业村下元台区所运行线路35KV百黄变10KV保安913线弄万支线弄元台区分支线10号-11号杆设在该路段上，电杆设置为8米杆。2019年6月至12月，都安县2019年第一批新增政府债务资金，投入45万元把该路段建成路基宽度4.5米、路面宽度3.5米的砂石路面。该路段升级改造后，造成路面与高压电线安全距离不足5.5米。

6.现场勘查情况:

事故现场在都安县保安乡造业村岩万至下元屯级路的下元坳口上，死者及涉事车辆已挪离事故现场。现场是宽度为3.5米石砂路面，现场点有约0.3立方米的石料、2袋灰膏、2块稍大有些许烧焦残留物的石头及地上散落一双死者穿过部分烧焦的塑料拖鞋。现场左上方1.4米处有3袋灰膏及一些水泥砖，正上方有三根高压线，最低的一根距路面5.0米。

事故车辆为低速汽车桂M32130，货厢外部长3.86米、宽

1.45 米，平放的货厢距离地面 1.0 米。

(二)工程概况

保安乡造业村部饮水安全巩固提升工程建设内容为新建蓄水池 1 座容量为 300 m³，过速池 1 座容量为 6m³，安装输配水管国 DN50 镀锌管 810m，DN40 镀锌管 1000m、DN20 镀锌管 240m，总投资 195952.28 元，资金来源为县级整合涉农资金,工期为 90 天。该项目所建的蓄水池在保安乡造业村岩万至下元屯级路下元坳口第三个弯道中部左上方，过速池在第五弯道上部左上方，两池直线距离约 200 米。

三、事故发生经过及应急处置情况

(一)事故发生经过

2020 年 3 月 23 日，广西城安建设工程有限公司取得“保安乡造业村部饮水安全巩固提升工程”（位于都安县保安乡造业村岩万至下元屯级路）承包资格后，并着力从事蓄水池施工活动。某日，保安乡巴善村居民韦**到施工场地与广西城安建设工程有限公司联系，愿意有偿运送石料给广西城安建设工程有限公司，石料作价每立方米 110 元。

2020 年 4 月 27 日 10 时许,韦**驾驶低速汽车桂 M32130 载首车砂石料到保安乡造业村岩万至下元屯级路下元坳口，自行在离蓄水池直线距离约 200 米上方屯级路上倒料，当他升起车斗倾倒石料时，由于车斗起升后靠近路面上方高压线,致使高压线弧光放电造成触电。大约 10 时 30 分，保安乡造业村村民韦*宽从保安乡往弄元方向回家时，在造业村下元坳口（往弄元屯方向）突然看见距离他约 30 米处的砂石路上停留一辆四轮车，车上一中年男子坐在四轮车驾驶

室里，头趴在方向盘上，一只脚伸出车外，翻斗最高处（距离公路上方三相电线约40厘米）有火花（像电焊一样），四轮车的后轮胎处着火（火像烧汽油一样），瞬间该男子从四轮车驾驶室上跌落下来。该男子从四轮车驾驶室跌落后，翻斗最高处没有了火花，四轮车右后胎也没有火了。这时，韦*宽立刻大声喊，“出事了、出事了”，正在从事“保安乡造业村部饮水安全巩固提升工程”蓄水池施工的韦*标、黄**立刻跑过来，随后听到喊声的造业村弄万屯村民也相继过来帮忙施救，同时有村民帮忙拨打120急救电话，保安中心卫生院11时20分到达现场进行抢救，12时13分，韦**经抢救无效死亡。

(二)事故应急救援及处置情况

事故发生后，保安乡造业村副主任韦*伟立即向保安乡人民政府进行汇报。保安乡人民政府接报时，立即上报自治县人民政府，同时安排分管领导带领相关人员赶赴事故现场开展救援工作；自治县人民政府接报后，及时启动生产安全事故应急预案，按照自治县党委常委、宣传部部长、副县长梁*指示精神，自治县相关部门人员相继赶赴现场开展应急救援和现场处置工作。为妥善处置“4·27”事故的善后等各项工作，自治县人民政府成立了由自治县党委常委、宣传部部长、副县长梁*任组长，自治县政府办、应急管理局、公安局、纪委监察委、人社局、总工会以及保安乡人民政府等单位人员组成的事故调查组，负责对该事故进行调查处置具体事务。

2020年4月28日，自治县应急管理局等部门有关人员对

事故现场进行初步勘察和调查取证,并及时将处置情况向自治县党委、人民政府和河池市应急管理局报告。

(三)事故善后处理情况

事故发生后，广西城安建设工程有限公司垫支20000.00元给家属作为消埋费。目前,死者已入土埋葬,死者家属情绪稳定，相关善后工作还在进行中。

四、事故原因分析

驾驶人韦**,作为有民事能力的成年人，应当预知在10千伏特高压线下进行倾倒石料作业可能引发触电事故仍冒险作业，是引发该起事故发生的主要原因。

五、事故性质认定

该起事故属驾驶人韦**因个人过失，应当预知在10千伏特高压线下进行倾倒石料作业可能引发触电而冒险倒料酿成的触电事故。

六、事故责任的认定以及事故责任者的处理建议

（一）驾驶人韦**,因个人过失，应当预知在10千伏特高压线下进行倾倒石料作业可能引发触电而冒险倒料酿成的触电事故，对这起事故发生负全部责任,鉴于其已在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）广西城安建设工程有限公司在实施“保安乡造业村部饮水安全巩固提升工程”时预设蓄水池、过速池2个施工场地，位于保安乡造业村岩万至下元屯级路S弯道上方或下方不同位置，上方均无高压线等危险设施设备。保安乡造业村岩万至下元屯级路属屯级公路，不属广西城安建设工程有限公司管理范围。保安乡巴善村居民韦**虽与广西

城安建设工程有限公司达成供料口头协议，但双方未明确石料卸料地点。在未明确石料卸料地点情况下，韦**运送首车石料到造业村岩万至下元屯级时没有告知公司，而是自行到离蓄水池施工场地直接距离200米处倒料，说明双方的供料合同尚未成立，且倒料地点超越广西城安建设工程有限公司管理范围。广西城安建设工程有限公司对该起事故不负有管理责任。

（三）自治县水利电业有限公司：该公司实施2009年无电地区建设(改造)电力项目工程时，将保安乡造业村下元台区所运行线路35KV百黄变10KV保安913线弄万支线弄元台区分支线10号-11号杆设在该路段上，电杆设置为8米杆，2009年12月验收通过。保安乡造业村岩万至下元屯级路于2009年5月建成，2019年12月又进行升级改造。该路段升级改造后，路面高度是否增加无法确定。《中华人民共和国电力法》第60条规定“因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的，电力企业应当依法承担赔偿责任。电力运行事故由下列原因之一造成的，电力企业不承担赔偿责任：（一）不可抗力；（二）用户自身的过错。因用户或者第三人的过错给电力企业或者其他用户造成损害的，该用户或者第三人应当依法承担赔偿责任”。《中华人民共和国民法通则》第123条规定“从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输工具等对周围环境有高度危险的作业造成他人损害的，应当承担民事责任；如果能够证明损害是由受害人故意造成的，不承担民事责任”。从本起事故看，造成韦**死亡的致害物是造业村台区35KV

电力线路，而自治县水利电业有限公司是造业村台区35KV电力线路管理单位。从本案调查取得的证据分析，没有证据证明本次事故的发生是韦**故意造成的，为此，自治县水利电业有限公司对该事故发生应当承担无过错民事责任

（四）都安瑶族自治县水政监察大队：该大队将“保安乡造业村部饮水安全巩固提升工程”发包给广西城安建设工程有限公司，由该公司负责工程项目建设工作。广西城安建设工程有限公司具备建设资质，且该事故未发生在工程项目管理范围内，该大队没有负有监督管理责任。

（五）保安乡人民政府：保安乡人民政府于2006年6月至2009年5月实施保安乡造业村弄万至弄元屯级路建设，2019年6月至12月建成路基宽度4.5米、路面宽度3.5米的砂石路面。该道路人行流量少，离村庄远。平时该道路没有人员在路面施工情况，保安乡人民政府无法预见有人在高压线下面从事施工行为，对该起事故不负有责任。

（六）造业村委会：造业村委会对造业村弄万至弄元屯级路负有辖区监管责任。该道路人行流量少，离村庄远。平时该道路没有人员在路面施工情况，造业村民委无法预见有人在高压线下面从事施工行为，对该起事故不负有责任。

七、事故防范和整改措施

（一）广西城安建设工程有限公司要本公司范围内立即开展一次安全大教育大培训活动、事故隐患大排查大整治活动，尤其要我县农村饮水安全巩固提升工程整合涉及资

金各类项目开展一次安全生产隐患大排查大整治活动，发现工程项目与高压线安全距离不足的及时调整施工地点；要加强施工现场的安全管理，强化现场安全管理人员的责任,在危险区域作业时,应安排有经验人员现场指挥,全面落实安全防护措施。

（二）自治县发改局、水利局等行业主管部门要对本单位、本行业生产经营单位开展一次安全隐患大排查大整治活动，尤其对我县农村饮水安全巩固提升工程整合涉及资金各类项目开展一次安全生产隐患大排查大整治活动，发现工程项目与高压线安全距离不足等安全隐患，要督促各施工企业调整施工地点，或采取必要的防护措施；要加强对高速公路、二级路、集中供水项目、危改项目等新建、改建项目进行一次排查整治活动，重点检查企业依法取得各类证照情况、安全生产责任体系建设及落实情况、安全生产管理制度执行情况、生产经营现场安全管理情况、隐患自查自纠上报情况、员工安全教育情况、新改扩建工程项目依法履行安全设施“三同时”制度情况等。

（三）自治县水利电业有限公司要深刻吸取事故教训，在全县范围开展一次输电线路安全隐患大排查大整治活动发现存在安全距离不达标的立即整改，严禁任何单位或人员在高压线下从事可能危及安全的任何性质的施工或作业活动；要在全县范围内开展一次电力线路安全隐患排查整治工作，要有针对性的制定排查工作方案，制定倒排工作表，重点排查电力线路安全距离不够的隐患、线路同杆架设的隐患等。

（四）各乡镇、各部门要深刻吸取事故教训，在本辖区、本行业所有生产经营单位开展一次安全生产隐患大排查大整治活动，尤其是对在建施工项目开展安全大排查大整治活动，重点整治安全距离不符、交叉作业没有安全管理协议、冒险作业等违法违规行为。

（五）自治县道路交通安全工作联席委员会成员单位要以吸取这次事故教训为契机，在全县范围内深入开展工程运输车交通安全专项整治工作，严查各行业领域建设项目的建设单位、施工单位把关不严，使用无资质工程运输车辆和驾驶人员从事工程运输作业，建设、施工单位未按照安全生产相关管理规定对使用的工程运输车辆及驾驶人进行规范管理；重点整治道路交通安全违法违规行为、工程运输车辆及驾驶人在建设项目场地内的野蛮驾驶、违规载人、超载超限以及违反安全生产操作规程和要求的行为。

附件：都安瑶族自治县“4·27”事故调查组成员签名名单

都安瑶族自治县“4·27”事故调查组

2020年7月30日

都安瑶族自治县“4·27”事故调查组
成员签名名单

姓 名	性别	单位及职务	签 名
梁 锋	男	都安县县委常委、宣传部部长、副县长	
黄流芳	女	都安县人民政府办公室副主任	
唐红生	男	都安县应急管理局局长	
罗宏文	男	都安县纪委副书记、监察委副主任	
韦润业	男	都安县公安局副局长	
韦海滨	男	都安县纪委派驻市场监管局纪检组组长	
覃 国	男	都安县总工会副主席	
韦安均	男	都安县应急管理局副局长	
蓝 田	男	都安县应急管理局副局长	
陆温平	女	都安县人力资源社会保障局副局长	
潘志靖	男	都安县公安局治安大队大队长	
蓝碧庆	男	保安乡乡长	
张一景	男	保安乡派出所副所长	

12

韦润业	男	都安县公安局副局长	